

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 530/2536

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายจำนงค์ สุขถาวร

จำเลย

นายสุธี ศรีทิพย์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 297, มาตรา 300

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า จำเลยฎีกา บัดนี้ จำเลยได้ปฏิบัติตาม คำพิพากษาของศาลครบถ้วนแล้ว โดยได้เลิกประกอบ กิจการอยู่ซ่อมรถยนต์ที่บ้านเลขที่ 29/1 ซอยจิตต์ภักดีถนนสุขาภิบาล1แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และไม่มีบุคคลใด ๆ ประกอบกิจการอยู่ซ่อมรถยนต์ที่บ้านหลังนี้อีกต่อไปแล้ว จำเลยจึงขอให้ ศาลได้โปรดมีคำสั่งยกเลิก เพิกถอนคำสั่งศาลที่ให้ กักขังจำเลย และปล่อยตัวจำเลยพ้นจากการควบคุมตัว ต่อไป และขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องออกไปตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ อยู่ซ่อมรถยนต์ที่บ้านดังกล่าว เพื่อทำรายงานประกอบการพิจารณาคดีด้วย ทั้งนี้จำเลยพร้อมที่จะพาเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกคนไปตรวจสอบสถานที่ได้ตลอดเวลาโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่าจำเลยประกอบกิจการค้าประเภทซ่อมรถยนต์ ฟัน สีรถยนต์ เพื่อการค้า อันเป็นการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ และเป็นการค้าควบคุม โดยมีได้ รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ฯลฯ จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาปรับ 50 บาท และห้ามจำเลยประกอบการค้าตามฟ้องจนกว่า จะได้รับอนุญาต ต่อมาโจทก์ร้องว่า จำเลยยังคง ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ ฟัน สัรถยนต์เพื่อการค้า ในสถานที่ดังกล่าวมาโดยตลอด ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของศาลที่ห้ามไว้ ขอให้บังคับจำเลยให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาล จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านว่า จำเลยหยุดประกอบกิจการ ตามคำสั่งของศาลแล้ว

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว เห็นว่าจำเลยยังคงประกอบ กิจการซ่อมเครื่องยนต์เคาะ ฟัน สัรถยนต์อยู่ ณ ที่เดิม เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล มีคำสั่งให้ กักขังจำเลยไว้จนกว่าจำเลยจะปฏิบัติตามคำพิพากษา แต่ไม่ให้เกินกว่า 1 ปี ให้เบิก ตัวจำเลยมาสอบถามทุก 15 วัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้กักขังจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำสั่ง ศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 29)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 74)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งใน ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา(อันดับ 14,51 แผ่นที่ 3 และ 66)

คำสั่ง

ตามคำร้องของ จำเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับตามคำพิพากษา เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะพิจารณาสั่งจึงให้คืนคำร้องของ จำเลยให้ศาลชั้นต้นดำเนินการ

ตามคำร้องของ จำเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับตามคำพิพากษา เป็นหน้าที่
ของศาลชั้นต้นที่จะพิจารณาสั่งจึงให้คืนคำร้องของ จำเลยให้ศาลชั้นต้นดำเนินการ

(จิระ บุญพจนสุนทร-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>